FIDEIUSSIONE SPECIFICA

Spett.li Banca di Credito Valcerrina S.p.A., anche in qualità di Agente Istituto Bancario Alvesana S.p.A. Banca Popolare di Montebiano S.c.p.A.

La sottoscritta CASARIGO PARTECIPAZIONI S.r.l., con sede legale in Correggio (RE), via dell'Argine Nuovo n. 24, capitale sociale euro 2.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 03612080279, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, in persona dell'amministratore unico dott.ssa Giuliana Marmiroli (di seguito la "Fideiubente")

PREMESSO CHE

(a) in data odierna Mareggia Estrusi S.p.A., con sede legale in Correggio (RE), codice fiscale e partita IVA 02945170310 (di seguito la "Debitrice"), sottoscrive con le Banche in indirizzo un contratto di finanziamento in pool per l'importo massimo complessivo di euro 50.000.000,00 (di seguito il "Contratto di Finanziamento");

(b) la Fideiubente detiene una partecipazione pari al 78% del capitale sociale della Debitrice e ha interesse alla concessione del finanziamento;

(c) il rilascio della presente fideiussione costituisce condizione per la concessione del finanziamento, ai sensi dell'articolo 5.3 del Contratto di Finanziamento;

DICHIARA E CONVIENE QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1
(Obbligazioni garantite)

1.1 La Fideiubente si costituisce fideiubente a favore delle Banche in indirizzo, in solido fra loro e con la Debitrice, per l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dalla Debitrice ai sensi del Contratto di Finanziamento, a titolo di capitale, interessi corrispettivi e di mora, commissioni, spese, imposte e ogni altro accessorio.

1.2 La garanzia si estende alle obbligazioni derivanti da qualsiasi utilizzo del finanziamento, a valere su ciascuna delle linee di credito concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento.

ARTICOLO 2
(Importo massimo garantito)

2.1 L'importo massimo garantito con la presente fideiussione è pari a euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), oltre agli interessi di mora maturati sulle somme escusse dalla data della richiesta di pagamento.

2.2 L'importo di cui all'articolo 2.1 si riduce automaticamente, in misura corrispondente, per effetto dei pagamenti eseguiti dalla Fideiubente in forza della presente fideiussione.

ARTICOLO 3
(Pagamento a prima richiesta)

3.1 La Fideiubente si obbliga a pagare quanto richiesto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta dell'Agente, contenente la dichiarazione che la Debitrice è inadempiente, senza che la Fideiubente possa opporre eccezioni di sorta, ivi comprese quelle spettanti alla Debitrice.

3.2 La richiesta di pagamento è formulata dal solo Agente, per conto di tutte le Banche.

ARTICOLO 4

(Rinuncia alla preventiva escussione)

4.1 La Fideiubente rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione della Debitrice previsto dall'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 5

(Deroga all'articolo 1957 del codice civile)

5.1 La Fideiubente rinuncia espressamente ad avvalersi della disposizione dell'articolo 1957 del codice civile e resta pertanto obbligata anche dopo la scadenza delle obbligazioni garantite, indipendentemente dal fatto che le Banche abbiano proposto le proprie istanze contro la Debitrice e le abbiano con diligenza continuate, fino al termine di efficacia di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 6

(Efficacia)

6.1 La presente fideiussione è efficace dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2034.

6.2 Le richieste di pagamento pervenute alla Fideiubente entro il termine di cui all'articolo 6.1 restano efficaci anche se il pagamento è eseguito successivamente.

ARTICOLO 7

(Impegni della Fideiubente)

7.1 La Fideiubente si obbliga a comunicare all'Agente ogni operazione che comporti la riduzione della propria partecipazione nella Debitrice entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal perfezionamento.

7.2 La Fideiubente dichiara che la presente fideiussione è stata deliberata dall'organo competente e che non eccede l'oggetto sociale.

ARTICOLO 8

(Legge applicabile e foro competente)

8.1 La presente fideiussione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Correggio, 7 maggio 2029

Casarigo Partecipazioni S.r.l. L'amministratore unico Giuliana Marmiroli _____

Autentica di firma: dott.ssa Rosalia Turziani, notaio in Correggio, repertorio n. 41.882, raccolta n. 22.105.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Fideiubente approva specificamente per iscritto le clausole di cui agli articoli 3.1 (pagamento a prima richiesta e inopponibilità di eccezioni), 4.1 (rinuncia alla preventiva escussione), 5.1 (deroga all'articolo 1957 del codice civile), 6.1 (efficacia) e 8.1 (foro esclusivo).

Casarigo Partecipazioni S.r.l. _____